

0000507-61.2022.8.26.0269

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca

Comarca: Itapetininga

Foro: Foro de Itapetininga

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/09/2022

... apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga. Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, em momento algum reconheceu a indigitada inconstitucionalidade, razão pela qual o dispositivo de lei há que ser observado e cumprido" (RE 635660 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapetininga

Foro de Itapetininga

2ª Vara Criminal

Avenida Peixoto Gomide, centro, Itapetininga - SP - cep 18200-160

TERMO DE AUDIÊNCIA - VIDEOCONFERÊNCIA

Processo nº:

0000507-61.2022.8.26.0269 - Controle 2022/000189

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JESSICA BRUNA FRANCISCO

Data da Audiência:

22/09/2022

Iniciados os trabalhos por videoconferência, com concordância das partes (inclusive da ré), verificou-se a presença do Exmo. Sr. Dr. Alfredo Gehring Cardoso Falchi Fonseca, MM. Juiz de Direito da Segunda Vara Criminal de Itapetininga, do representante do Ministério Público, da Defensora, a advogada Francine Rubbo de Lucca, OAB 317843/SP e a Acusada Jéssica Bruna Francisco. Na "sala virtual" permaneceram exclusivamente o Defensor e seu representado para contato prévio. Antes de serem inquiridas as testemunhas foram devidamente advertidas acerca da incomunicabilidade. Foi ouvida a testemunha Adriana Barbosa arrolada pelas partes. A Acusação e a Defesa desistiram da oitiva da testemunha Ricardo Taro Kadota, o que foi homologado pelo MM. Juiz. Em seguida a ré foi interrogada. Os depoimentos foram registrados pelo sistema Microsoft Teams. Pelas partes foi dito que não tinham diligências a requerer. Pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que: Não havendo mais provas a serem colhidas, declaro encerrada a instrução, determino as partes que passem aos debates. Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, foi dito: MM. Juiz, acha-se processada a acusada pela prática de crime de porte de entorpecentes, em face dos fatos detalhadamente narrados na denúncia. Concluída a instrução, a ação penal merece proceder. A materialidade delitiva encontra respaldo no laudo de exame químico-toxicológico acostado aos autos. Autoria e existência delitiva, ao seu turno, vêm comprovadas pela prova colhida sob o pálio do contraditório. Com efeito, ouvidos na polícia e em juízo, os policiais confirmaram a diligência em cumprimento de mandado na casa da acusada e de outra pessoa, localizando e apreendendo no seu quarto uma porção de maconha, que ela prontamente admitiu destinar-se ao seu próprio consumo. Interrogada, a acusada admitiu a prática do crime. Dessa forma, resulta clarividente a prática do crime previsto no estatuto de prevenção e repressão às drogas, de modo que sua responsabilização se faz de rigor.

Portanto, demonstradas autoria inequívoca e materialidade, pugna a Justiça Pública pela procedência da ação penal, condenando-se o acusado nos termos da denúncia. Dada a palavra ao Dr. Defensor, foi dito: MM. Juiz, A acusada na oportunidade de seu interrogatório afirmou ser usuária de entorpecentes. O policial civil confirmou a versão da acusada alegando que a mesma é usuária. Conforme a circunstância dos fatos a denunciada declarou-se dependente de substância entorpecente. Desta forma requer que seja aplicada as sanções previstas no artigo 28 da Lei 11.343/2006, especialmente a alínea "a" - advertência sobre os efeitos das drogas. Diante de todo o exposto, espera-se o recebimento destas ALEGAÇÕES FINAIS, requerendo que seja aplicada as sanções previstas no artigo 28 da Lei 11.343/2006, especialmente a alínea "a" - advertência sobre os efeitos das drogas, tendo em vista a mesma ser usuária, por ser medida de JUSTIÇA. Na sequência, pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte sentença: Vistos. KATIA TEODORO DE ALMEIDA e JÉSSICA BRUNA FRANCISCO, qualificadas nos autos, foram denunciadas como incursas no artigo 28, "caput", da Lei n. 11.343/2006, porque, em 19 de agosto de 2021, por volta das 09 h, na Rua David Cavaleiro Salem, n. 190, Jardim das Margaridas, nesta Cidade e Comarca, guardavam, para uso próprio, uma porção, cada uma delas, da substância conhecida como "maconha", com peso de 1,70 gramas e 2,87 gramas, droga causadora de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Em 20 de janeiro de 2022 foi determinado o desmembramento dos autos em relação a Ré Jéssica Bruna Francisco, fls. 90. A denúncia foi recebida, fls. 95, e a Ré, citada por edital, fls. 102, apresentou Defesa, fls. 103/104, mas, como não compareceu em juízo e não constituiu Defensor, o processo foi suspenso, fls. 112. Após, a Ré foi citada pessoalmente, fls. 128. Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e ao final a Ré Jéssica Bruna foi interrogada (gravação por videoconferência). Em alegações finais o Dr. Promotor de Justiça pediu a condenação da Ré; por outro lado, a Defesa insistiu na aplicação de benefícios. É o relatório. I - FUNDAMENTO. A ação penal é procedente. Às fls. 09/10 foi juntado o Auto de Exibição e Apreensão no qual consta: uma porção de maconha, com peso de 1,65 gramas e uma porção de maconha, com peso de 2,94 gramas. O Laudo de Exame Definitivo em Substância Entorpecente n. 290887/2021, fls. 16/18, constatou a presença do princípio ativo TETRAHIDROCANNABINOL (THC) (MACONHA). Adriano Barbosa, policial civil, testemunha, disse que, juntamente com o policial civil Ricardo, ao dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão, dentro da bolsa da Ré Jéssica encontrou uma porção de "maconha", e, no quarto da Ré Kátia, outra porção. Jéssica Bruna Francisco, Ré, ao ser interrogada, disse que possuía a porção de "maconha" para uso. Confrontando-se a prova coligida infere-se que a Ré guardava, na sua bolsa, 01 porção de "maconha". Pela quantidade apreendida e ausentes observações de venda, verifica-se a destinação pessoal. Confirmada a suficiência das provas, não merece prosperar a tese da atipicidade da conduta, pois, apesar de ter se operado a despenalização da conduta de porte de drogas para consumo próprio, não ocorreu a sua descriminalização. O artigo 28 da Lei n.º 11.343/06 não prevê em seu preceito secundário qualquer pena privativa de liberdade, mas prevê sanções de outra natureza, logo houve mera despenalização, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem: "I. Posse de droga para consumo pessoal: (art. 28 da L. 11.343/06 - nova lei de drogas): natureza jurídica de crime. 1. O art. 1º da LICP - que se limita a estabelecer um critério que permite distinguir quando se está diante de um crime ou de uma contravenção - não obsta a que lei ordinária superveniente adote outros critérios gerais de distinção, ou estabeleça para determinado crime - como o fez o art. 28 da L. 11.343/06 - pena diversa da privação ou restrição da liberdade, a qual constitui somente uma das opções constitucionais passíveis de adoção pela lei incriminadora (CF/88, art. 5º, XLVI e XLVII). 2. Não se pode, na interpretação da L. 11.343/06, partir de um pressuposto desapareço do legislador pelo "rigor técnico", que o teria levado inadvertidamente a incluir as infrações relativas ao usuário de drogas em um capítulo denominado 'Dos Crimes e das Penas', só a ele (L. 11.343/06, Título III, Capítulo III, arts. 27/30). 3. Ao uso da expressão "reincidência", também não se pode emprestar um sentido "popular", especialmente porque, em linha de princípio, somente disposição expressa em contrário na L. 11.343/06 afastaria a regra geral do C. Penal (C. Penal, art. 12).

4. Soma-se a tudo a previsão, como regra geral, ao processo de infrações atribuídas ao usuário de drogas, do rito estabelecido para os crimes de menor potencial ofensivo, possibilitando até mesmo a proposta de aplicação imediata da pena de que trata o art. 76 da L. 9.099/95 (art. 48, §§ 1º e 5º), bem como a disciplina da prescrição segundo as regras do art. 107 e seguintes do C. Penal (L. 11.343, art. 30). 6. Ocorrência, pois, de 'despenalização', entendida como exclusão, para o tipo, das penas privativas de liberdade. 7. Questão de ordem resolvida no sentido de que a L. 11.343/06 não implicou abolitio criminis (C. Penal, art. 107). II. Prescrição: consumação, à vista do art. 30 da L. 11.343/06, pelo decurso de mais de 2 anos dos fatos, sem qualquer causa interruptiva. III. Recurso extraordinário julgado prejudicado." (RE 430105 QO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1.^a Turma, DJe. 27.04.2007). "[...] A punição, na hipótese, é de rigor para salvaguardar a sociedade do mal potencial causado pelo porte de droga, apto a ensejar o incremento do tráfico de entorpecentes, a par de outros delitos associados ao uso indevido da droga. Ademais, deve ser ponderado que o E. Supremo Tribunal Federal, a quem compete o controle de constitucionalidade das normas, em momento algum reconheceu a indigitada inconstitucionalidade, razão pela qual o dispositivo de lei há que ser observado e cumprido" (RE 635660 SP, rel. Min. Carlos Ayres Britto, 22.3.2011). Destarte, é impositiva a condenação por incidir a Ré no artigo 28, da Lei n.º 11.343/06. II - DA DOSIMETRIA DA PENA. (Art. 59, inc. II, do Código Penal). Fixada a responsabilidade da Acusada, passo à dosimetria da pena. Atento às circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal e aos critérios contidos no artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 aplico ao Réu a pena de advertência. III - DECIDO. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A DENÚNCIA e o faço para condenar JÉSSICA BRUNA FRANCISCO, qualificada nos autos, a pena de ADVERTÊNCIA, dando-a como incurso no artigo 28, caput, da Lei n.º 11.343/06. Dá-se a pena por cumprida. Sem condenação nas custas. A Ré respondeu em liberdade a este processo e, tendo em vista a pena aplicada, poderá recorrer nessa condição. Sentença publicada em audiência. Cumpra-se. A presente audiência foi realizada excepcionalmente por meio virtual, diante da Pandemia do COVID-19. O Termo de Audiência ficará disponível no sistema SAJ, ficando os presentes intimados do prazo de 5 (cinco) dias para interposição do recurso da sentença, dispensada a assinatura das partes, por se tratar de processo digital - sistema SAJ (Artigo 1.269 das NSCGJ). Nada Mais. Itapetininga, 22 de setembro de 2022. Eu, (Marina Alice Correa de Almeida), Escrevente Técnico Judiciário digitei.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA